【書類名】　意見書
【提出日】　令和 7年 2月18日
【あて先】　特許庁審査官　殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2024-118887
【特許出願人】
　【識別番号】　500046450
　【氏名又は名称】　レスメド・プロプライエタリー・リミテッド
【代理人】
　【識別番号】　100108453
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　村山　靖彦
【発送番号】　560035
【意見の内容】
　審査官殿は、拒絶理由通知書において、以下の理由１を示され、本願は特許を受けることができないと認定されました。
（理由１）（進歩性）この出願の請求項１～１３に係る発明は、下記の引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

　上記拒絶理由に対応して、特許請求の範囲の記載を補正し、本願発明の要旨をより明確なものといたしましたので、再応のご審査をお願いいたします。以下、補正に基づく意見を申し述べます。

１．補正
（１）請求項１の記載を「・・・前記患者接触部と前記非患者接触部とを接合するための少なくとも１つのシームと、
を備えており、
　少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、
　前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている、位置決めおよび安定化構造。」と補正しました。

　当該補正は、本願明細書の段落［０２８６］の「さらに、外側層３３５４は、弾性構造であり得る。外側層３３５４は、通常使用時において圧力または力を受けたときに変形することができるため、睡眠および使用時における患者の動きに対応することができる。例えば、管３３５０は座屈可能であるため、シールされた縁においてだけでなくシールされた縁間においても、外側層３３５４が内側層３３５２へ押し付けられる。しかし、外側層３３５４からの力が無くなると、外側層３３５４は、正曲率の内面を含む所定の形状に戻り得る。すなわち、外側層３３５４は、（例えば屈曲または捩れなどによる形状変更無しに）自重を支持することができるため、外側層３３５４は柔軟な構造ではない。外側層３３５４のショア硬度は、ＯＯ１０～ＯＯ３０であり得る。他の形態において、外側層３３５４は、より高剛度であり得るため、より大きな力に耐えるように構成される。」との記載および段落「０５４０」の「本技術のさらなる例において、例えば図３３-１に最良に示すように、シーム９３５２は、剛化要素９３５８（例えば、一定長さの金属ワイヤまたは突出部あるいはプラスチック棒または突出部）を含み得るかまたはそのような剛化要素９３５８を他の方法で下側管部９３６３と一体化させ得る。これにより、管９３５０へ剛性を付与しつつ、ヘッドギア管９３５０の内側層のためにより低密度の材料を用いることが可能になり得る。剛化要素９３５８は、シーム９３５２内に埋設してもよいし、あるいはシーム９３５２上に積層してもよい。例えば、剛化要素は、ヘッドギア管のいずれかの

層、全ての層または層の任意の組み合わせ内に埋設され得る。例において、剛化要素９３５８は、ヘッドギア管の内側層、外側層および／または中間層内に埋設され得る。図３３-１の例に示すように、剛化要素９３５８は、患者接触部９３４８の外側層および中間層内かつ非患者接触部９３４９の外側層内に埋設される。これらの例のうちいくつかにおいて、剛化要素９３５８の表面を蛇腹、波形構造、溝部または類似の構造と共に長さ寸法に対して横断方向に構築すると、脆弱ラインの制御として機能し得る。これにより、例えば１つの軸において可撓性かつ垂直軸において剛性を得ることが可能になり得、これにより、上記した有利な剛直性および可撓性特性が達成される。」との記載、図３３ならびに図３３-１を根拠としております。特に以下に添付の図３３-１には、剛化要素９３５８が、シーム９３５２に沿ってのみ設けられている構成が示されております。
【図１】

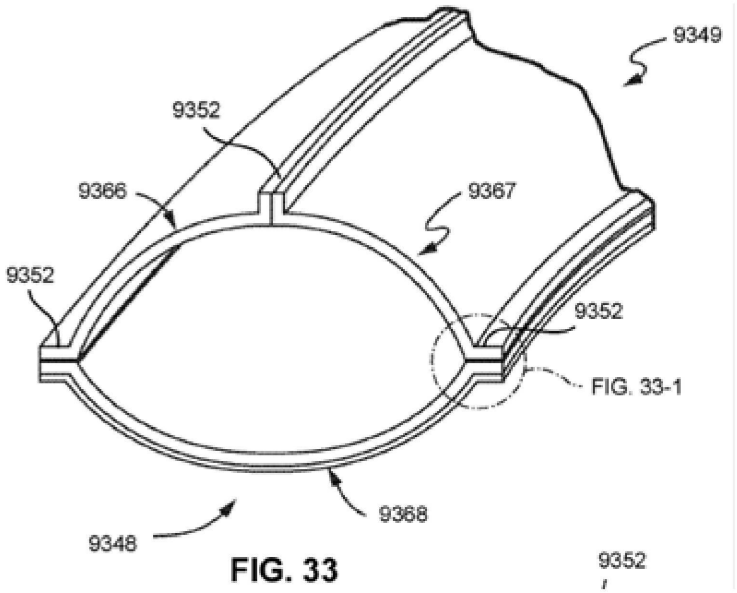


FIG. 33

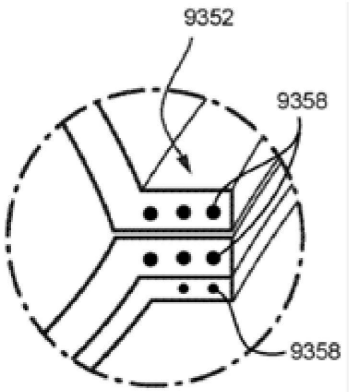


FIG. 33-1

したがいまして、請求項１に関する補正は新規事項の追加には該当しません。

２．拒絶理由
上記拒絶理由通知書においては、以下の理由を示されました。
（１）（進歩性）この出願の請求項１～１３に係る発明は、下記の引用文献に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

３．本願の請求項１に係る発明
本願の請求項１に係る発明である、睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造は、
空気流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、各ガス送達管は、使用時に患者頭部の上耳底点の上方の患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置され、各ガス送達管は、前記シール形成構造へと空気が流れるようになっている中空内部を画定する管壁を含む、少なくとも１つのガス送達管を備えており、
各ガス送達管は：
患者の体に接触するように構成された患者接触部であって、前記患者接触部は、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記患者接触部を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含

む、患者接触部と、
　使用時に患者の体から離れるように方向付けられるよう構成された非患者接触部であって、前記非患者接触部は、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記非患者接触部を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、非患者接触部と、
　前記患者接触部と前記非患者接触部とを接合するための少なくとも１つのシームと、を備えており、
　少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、
　前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられていることを特徴としております。

４．引用文献
（１）米国特許出願公開第２０１７／０３３３６６２号明細書
（２）特開昭５０-３７０２１号公報
（３）実願昭５５-９４９５号（実開昭５６-１１１３９０号）のマイクロフィルム

５．拒絶理由１
　上記拒絶理由通知書においては、補正前の本願の請求項１～１３に係る発明は引用文献１～３に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができないと認定されました。
　当該認定に対応して請求項１の記載を補正いたしました。以下、補正後の本願の請求項１に係る発明について意見を申し述べます。

（１）本願の請求項１に係る発明
　本願の請求項１に係る発明である、睡眠時呼吸障害の陽圧気道治療のためにシール形成構造を患者頭部上の治療的に有効な位置に保持するための力を提供する位置決めおよび安定化構造は、
　空気流れをシール形成構造を介して患者の気道の入口へ送達させるための少なくとも１つのガス送達管であって、各ガス送達管は、使用時に患者頭部の上耳底点の上方の患者頭部の少なくとも一領域と接触するように構築および配置され、各ガス送達管は、前記シール形成構造へと空気が流れるようになっている中空内部を画定する管壁を含む、少なくとも１つのガス送達管を備えており、
　各ガス送達管は：
　患者の体に接触するように構成された患者接触部であって、前記患者接触部は、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記患者接触部を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、患者接触部と、
　使用時に患者の体から離れるように方向付けられるよう構成された非患者接触部であって、前記非患者接触部は、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記非患者接触部を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、非患者接触部と、
　前記患者接触部と前記非患者接触部とを接合するための少なくとも１つのシームと、を備えており、
　少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、
　前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられていることを特徴としております。

　このように、本願発明では、剛化要素９３５８がシーム９３５２に沿ってのみ設けられ

ている特徴により、ガス送達管に剛性が付与されると同時に、睡眠中の患者の動き（例えばチューブにかかる患者の頭の重み）に起因して、使用中にガス送達管の中央部に沿って当該ガス送達管が潰れやすくなるため、患者の快適性が向上します。

（２）引用文献１
上記拒絶理由通知書では、引用文献１に「第１の導管部分６２１であって、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記第１の導管部分６２１を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、第１の導管部分６２１と、
第２の導管部分６２２であって、１）織物材料および／または発泡材料と、２）前記第２の導管部分６２２を略空気不透過性のものとするために、前記織物材料および／または前記発泡材料に付与された空気不透過性材料と、を含む、第２の導管部分６２２と、
前記第１の導管部分６２１と前記第２の導管部分６２２とを接合するためのシームと、を備えている導管ヘッドギア。」が記載されている認定されました。このように、上記拒絶理由通知書においては、本願の請求項１に係る発明の患者接触部、患者非接触部、および少なくとも１つのシームに関連する要素として、引用文献１に記載の第１の導管部分６２１と、第２の導管部分６２２と、前記第１の導管部分６２１および前記第２の導管部分６２２から形成されるシームとを挙げられました。

以下に、第１の導管部分６２１と、第２の導管部分６２２と、前記第１の導管部分６２１および前記第２の導管部分６２２から形成されるシームとを示す、引用文献１の図１１～図１４を添付いたします。
【図２】

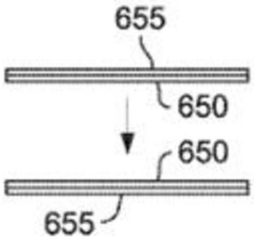


FIG. 11

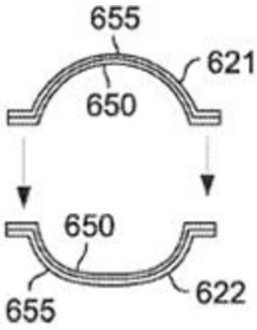


FIG. 12

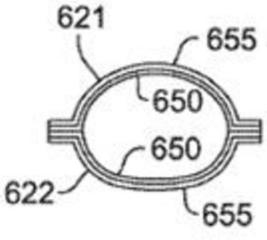


FIG. 13

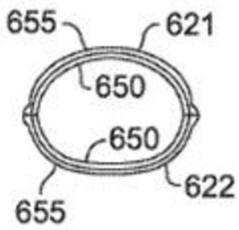


FIG. 14

さらに上記拒絶理由通知書においては、「また、引用文献１の［０２６０］，図７９-２などには、ガス送達管に剛性を付与するためにシームにまで積層された剛化要素１９４０が記載されている。」と記載されるように、本願の請求項１に係る発明の剛化要素に対応する要素として、以下に添付の引用文献１の図７９-２に示される実施形態のリブ１９

４４を挙げられました。
【図３】

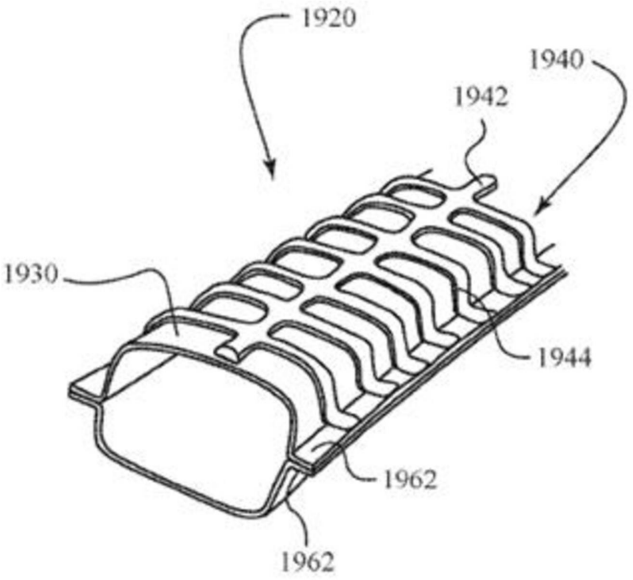


Fig. 79-2

（３）本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載の発明との比較
　ここで本願の請求項１に係る発明と引用文献１に記載の発明とを比較しますと、本願の請求項１に係る発明は、「少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており」、かつ「前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている」との特徴を有しております。
　これに対して、引用文献１に記載の発明では、リブ１９４４はシームに重なっており、患者接触部および／または非患者接触部に埋設されておりません。この点において、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載の発明とは構成が異なっております。

（４）引用文献２および３
　剛化要素に関して、上記拒絶理由通知書においては、「引用文献２の請求項１などには、接合型可撓性チューブに剛性を付与するためにシーム（フランジ部１２）に埋設される剛化要素（補強材１６）が記載されている。引用文献３の請求項１などには、チューブに剛性を付与するためにシーム（合掌接合箇所ａ）に埋設（耳部２１）乃至積層（帯状部２２）される剛化要素（補強材２）が記載されている。」と認定されました。

　特に引用文献２に関して、「シーム（フランジ部１２）に埋設される剛化要素（補強材１６）が記載されている」と認定されました。
【図４】

FIG.1

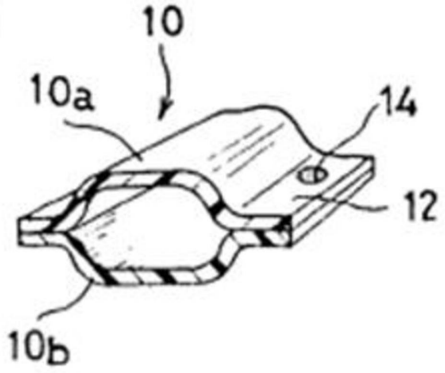
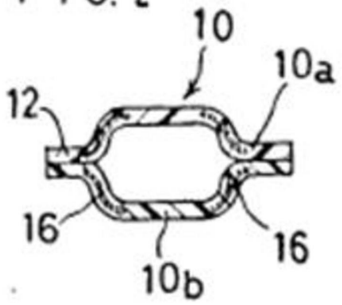


FIG. 2



上に添付の引用文献２の図２を参照しますと、補強材１６はシームの一部の内部にまで延在しているように見えます。しかしながら、引用文献２の図２には、補強材１６が、主に可撓性チューブ１０の主要部分（つまりシームではない部分）に沿って延在することが明確に示されております。

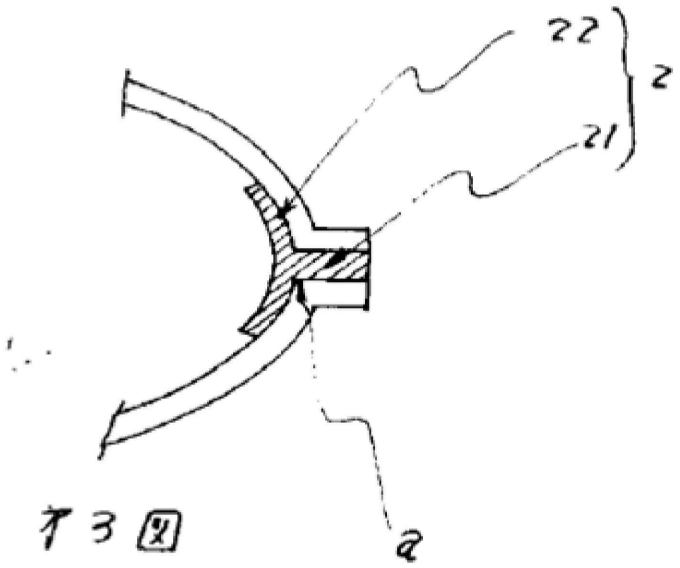
ここで本願の請求項１に係る発明と引用文献２に記載の発明とを比較しますと、本願の請求項１に係る発明は、「少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており」、かつ「前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている」との特徴を有しております。これに対して、引用文献２に記載の発明では、補強材１６は、可撓性チューブ１０のシームではない部分に沿って延在しております。この点において、本願の請求項１に係る発明は、引用文献２に記載の発明とは構成が異なっております。

加えて、本願の請求項１に係る発明では、剛化要素はシームに沿ってのみ設けられているため、患者の頭部の重量に起因してガス送達管がつぶれるよう意図され得るガス送達管の部分に沿って剛化要素が配置されることを避けることができます。これにより、患者の頭部がガス送達管に接触した際に、患者に不快感を与えることが避けられます。
一方で、引用文献２に記載の発明では、補強材１６が可撓性チューブ１０の主要部分に沿って延在しておりますので、患者の頭部の重量に起因して可撓性チューブ１０がつぶれるよう意図され得るガス送達管の部分に沿って補強材１６が配置され、その結果、可撓性チューブ１０のつぶれが妨げられて、患者の頭部が可撓性チューブに接触した際に患者に不快感をもたらすことがあります。

仮に当業者が引用文献１に記載の発明に引用文献２に記載の技術を適用し得たとしても、それによって得られた構成では、ガス送達管のうちシームに沿ってのみではなく、患者接触部および／または非患者接触部に補強材１６が埋設されると考えられます。また、引用文献２には、シームに沿ってのみ補強材１６を設ける技術思想は開示されておりませんので、当業者が引用文献１に記載の発明に引用文献２に記載の技術を適用し得たとしても、本願の請求項１に係る発明の「少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている」との特徴と同等の構成が得られるように構成変更することはないと思量いたします。

続いて引用文献３を参照しますと、引用文献３には、チューブの内周面の一部に沿って、チューブのシームにおける外層と内層との間に補強材２が添着されたチューブが開示さ

れております。つまり、引用文献３に記載の発明では、補強材２は、外層および内層に埋設されているのではなく、チューブの内層と外層との間に配置されており、
【図５】



第３図

仮に当業者が引用文献１に記載の発明に引用文献３に記載の技術を適用し得たとしても、それによって得られた構成では、ガス送達管の患者接触部および／または非患者接触部に補強材２を埋設するのではなく、ガス送達管の患者接触部および／または非患者接触部とは別体の部材として設けられた補強材２がチューブの内面に添着されます。

また、引用文献３には、シームに沿ってのみ補強材２を設ける技術思想は開示されておりませんので、当業者が引用文献１に記載の発明に引用文献３に記載の技術を適用し得たとしても、本願の請求項１に係る発明の「少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている」との特徴と同等の構成が得られるように構成変更することはないと思量いたします。

以上のように、本願の請求項１に係る発明の「少なくとも１つの前記シームは、前記ガス送達管に剛性を付与するために前記患者接触部および／または前記非患者接触部に埋設された剛化要素を備えており、前記剛化要素は、少なくとも１つの前記ガス送達管の少なくとも１つの前記シームに沿ってのみ設けられている」との特徴は引用文献１～３には開示されておりません。また、当該特徴に想到し得る動機付けとなる記載も引用文献１～３にはありません。

したがいまして、補正後の本願の請求項１に係る発明は、引用文献１～３から容易に想到し得たものではなく、引用文献１～３に記載の発明に対して進歩性を有していると思量いたします。

６．まとめ

以上のように、本願の請求項１に係る発明は進歩性を有しており、したがって本願の請求項１に従属する請求項２～１３に係る発明も進歩性を有しております。

それゆえ、再度ご精査の上、特許をすべき旨の査定を賜りますよう、お願い申し上げる次第です。